



**PUTUSAN**

Nomor 3768 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SONDANG Br. MUNTHE**, bertempat tinggal di Jalan Camar XV, Nomor 260, Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Simon Sihombing, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Simon Sihombing & Rekan, beralamat di Jalan AR. Hakim, Nomor 179, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2025;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

1. **KATRINA**, bertempat tinggal di Jalan Camar XIV, Nomor 238, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. **YANTI RAULI LUMBANTORUAN**, bertempat tinggal di Jalan Kenari 20, Nomor 777, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. **LILIS KOMALASARI**, bertempat tinggal di Jeprah, RT001/RW011, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. **SAMUDRIATI AGUSTINA**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Cileungsi AC 8/4, RT 036, RW 010, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;  
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP (P) Bambang Ardy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AKBP (P) Bambang Ardy & Rekan,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, Nomor 360, Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2025;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan:
  - 1) Drs. Robert Lumban Toruan (Alm)/digantikan oleh Tergugat;
  - 2) Yanti Rauli Lumban Toruan /Penggugat-II;
  - 3) Katrina /Penggugat-I;
  - 4) Martongam (Alm) / digantikan oleh Penggugat-III;
  - 5) Samudriati Agustina /Penggugat-IV;

Sebagai Ahliwaris yang sah dari Alm. Luceria Br. Simanjuntak dan  
Alm. Toga Lumban Toruan;

3. Menyatakan harta benda berupa sebidang tanah seluas 135 m<sup>2</sup> berikut  
bangunan rumah tempat tinggal permanen yang ada di atasnya, yang  
terletak di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jalan Camar XV,  
Nomor 260, Perumnas Mandala, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik  
Nomor 4728, Surat Ukur Nomor 1413/03/1989, yang dikeluarkan oleh  
Kepala Kantor Pertanahan KDH Tk-II Deli Serdang, tertulis atas nama  
Luceria Br. Simanjuntak merupakan harta warisan/peninggalan dari Alm.  
Luceria Br. Simanjuntak dan Alm. Toga Lumban Toruan yang belum  
dibagi;
4. Membagikan harta warisan/peninggalan Alm. Luceria Br. Simanjuntak  
dan Alm. Toga Lumban Toruan tersebut kepada semua ahli waris yang  
sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala tindakan  
penguasaan dan mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempermudah proses pembagian;

6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta warisan/peninggalan berupa tanah dan bangunan rumah tersebut untuk dibagikan kepada semua ahliwaris Alm. Luceria Br. Simanjuntak dan Alm. Toga Lumban Toruan secara riil dan nyata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila harta warisan/peninggalan tersebut tidak dapat dibagi secara riil dan nyata, maka diserahkan kepada Kantor Lelang untuk dijual secara lelang dan dari hasil penjualan setelah dipotong biaya-biaya pengeluaran untuk keperluan proses Lelang tersebut dibagikan kepada semua ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
9. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembagian harta warisan sebagaimana dalam perkara ini dapat terlaksana dengan ketentuan terlebih dahulu

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan biaya perbaikan yang dilakukan suami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan anak-anak Penggugat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

3. Menyatakan terhadap harta peninggalan almarhum Toga Sihombing dan almarhum Lauceria Br. Simanjuntak dibagi menjadi enam bagian dengan ketentuan anak-anak almarhum Toga Sihombing dan almarhum Lauceria Br. Simanjuntak mendapat 1 (satu) bagian dan Pahoppu Panggoaran (cucu yang bawaan nama) 1 (satu) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Lbp., tanggal 22 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan:
  1. Drs. Robert Lumban Toruan (Alm)/digantikan oleh Tergugat;
  2. Yanti Rauli Lumban Toruan/Penggugat-II;
  3. Katrina/Penggugat-I;
  4. Martongam (Alm)/digantikan oleh Penggugat-III;
  5. Samudriati Agustina/Penggugat-IV;

Sebagai Ahliwaris yang sah dari Alm. Luceria Br. Simanjuntak dan Alm. Toga Lumban Toruan;

3. Menyatakan harta benda berupa sebidang tanah seluas 135 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tempat tinggal permanen yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jalan Camar XV, Nomor 260, Perumnas Mandala, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4728, Surat Ukur Nomor 1413/03/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KDH Tk-II Deli Serdang, tertulis atas nama Luceria Br. Simanjuntak merupakan harta warisan/peninggalan dari Alm.

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luceria Br. Simanjuntak dan Alm. Toga Lumban Toruan yang belum dibagi;

4. Membagikan harta warisan/peninggalan Alm. Luceria Br. Simanjuntak dan Alm. Toga Lumban Toruan tersebut kepada semua ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala tindakan penguasaan dan mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut untuk mempermudah proses pembagian;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta warisan/peninggalan berupa tanah dan bangunan rumah tersebut untuk dibagikan kepada semua ahliwaris Alm. Luceria Br. Simanjuntak dan Alm. Toga Lumban Toruan secara riil dan nyata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila harta warisan/peninggalan tersebut tidak dapat dibagi secara riil dan nyata, maka diserahkan kepada Kantor Lelang untuk dijual secara lelang dan dari hasil penjualan setelah dipotong biaya-biaya pengeluaran untuk keperluan proses Lelang tersebut dibagikan kepada semua ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.804.000,00 (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.804.000,00 (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 137/PDT/2025/PT MDN., tanggal 23 April 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini telah dikirim secara

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 April 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Elektronik Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Lbp., *juncto* Nomor 137/PTD/2025/PT MDN., *juncto* Akta Nomor 29/2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

### I. Dalam Konvensi

#### A. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

#### B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembagian harta warisan sebagaimana dalam perkara ini dapat terlaksana dengan ketentuan terlebih dahulu dikeluarkan biaya perbaikan yang dilakukan suami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan menyerahkannya kepada Penggugat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

3. Menyatakan terhadap harta peninggalan almarhum Toga Sihombing dan almarhum Lauceria Br. Simanjuntak dibagi menjadi enam bagian dengan ketentuan anak-anak almarhum Toga Sihombing dan almarhum Lauceria Br. Simanjuntak mendapat 1 (satu) bagian dan Pahoppu Panggoaran (cucu yang bawaan nama) 1 (satu) bagian;

### III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila, Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Mei 2025, kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Mei 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengabulkan konvensi dan menolak rekonvensi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari Alm. Luceria Br. Simanjuntak dan Alm. Toga Lumban Toruan;
- Bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Alm. Luceria Br. Simanjuntak dan Alm. Toga Lumban Toruan yang belum dibagi waris, sehingga objek sengketa harus dibagi kepada semua ahli warisnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa namun demikian pula perbaikan susunan amar *Judex Facti*

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan Nomor 137/PDT/2025/PT MDN., tanggal 23 April 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 448/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 22 Januari 2025 harus diperbaiki sepanjang mengenai perbaikan susunan amar *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SONDANG Br. MUNTHE** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SONDANG Br. MUNTHE** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 137/PDT/2025/PT MDN., tanggal 23 April 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 448/Pdt.G/2024/PN Lbp., tanggal 22 Januari 2025 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan:
  - 1) Drs. Robert Lumban Toruan (Alm)/digantikan oleh Tergugat;
  - 2) Yanti Rauli Lumban Toruan/Penggugat-II;
  - 3) Katrina/Penggugat-I;
  - 4) Martongam (Alm)/digantikan oleh Penggugat-III;
  - 5) Samudriati Agustina/Penggugat-IV;

Sebagai Ahliwaris yang sah dari Alm. Luceria Br. Simanjuntak dan Alm. Toga Lumban Toruan;

3. Menyatakan harta benda berupa sebidang tanah seluas 135 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tempat tinggal permanen yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jalan Camar XV, Nomor 260, Perumnas Mandala, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4728, Surat Ukur Nomor 1413/03/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KDH Tk-II Deli Serdang, tertulis atas nama Luceria Br. Simanjuntak merupakan harta warisan/peninggalan dari Alm. Luceria Br. Simanjuntak dan Alm. Toga Lumban Toruan yang belum dibagi;
4. Membagikan harta warisan/peninggalan Alm. Luceria Br. Simanjuntak dan Alm. Toga Lumban Toruan tersebut kepada semua ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala tindakan penguasaan dan mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut untuk mempermudah proses pembagian;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta warisan/peninggalan berupa tanah dan bangunan rumah tersebut untuk dibagikan kepada semua ahliwaris Alm. Luceria Br. Simanjuntak dan Alm. Toga Lumban Toruan secara riil dan nyata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila harta warisan/peninggalan tersebut tidak dapat dibagi secara riil dan nyata, maka diserahkan kepada Kantor Lelang untuk dijual secara lelang dan dari hasil

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan setelah dipotong biaya-biaya pengeluaran untuk keperluan proses Lelang tersebut dibagikan kepada semua ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 September 2025 oleh Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H. M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3768 K/Pdt/2025